

1500437-77.2018.8.26.0699

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Thais Galvão Camilher Peluzo

Comarca: Salto de Pirapora

Foro: Foro de Salto de Pirapora

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,

Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2008272/2018 -

DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA, 781051 - DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA, 443/18/513 -

DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA, 439/18/513 - DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA, 2008272 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto de Pirapora

Foro de Salto de Pirapora

Vara Única

Rua Francisco de Barros Leite, 708, Salto de Pirapora-SP - cep 18160-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500437-77.2018.8.26.0699 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500437-77.2018.8.26.0699

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,

Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2008272/2018 -

DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA, 781051 - DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA, 443/18/513 -

DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA, 439/18/513 - DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA, 2008272 -

DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA, 443/18/513 - DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA, 439/18/513 -

DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHELE FERNANDA CAMARGO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thais Galvão Camilher Peluzo

Vistos.

SÂMARA DE SOUSA PEREIRA e MICHELE FERNANDA CAMARGO, qualificadas nos autos, foram denunciadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incursoas nas penas do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, porque, no dia 17 de maio de 2018, por volta das 20 horas, na Rua Petronio Portela, nº 01, neste Município, previamente ajustadas entre si e com unidade de propósito com outro indivíduo não identificado, teriam subtraído, para eles, uma motocicleta Honda/CG 150, placa DJS-4882, um telefone celular e uma carteira contendo documentos pessoais, em prejuízo

de Leandro Nascimento da Silva.

Devidamente citadas as rés, a nobre Defesa apresentou tempestivamente Defesa Prévia. Posteriormente, mantido o recebimento da peça acusatória vez que a matéria elencada pela defesa não configurava caso de absolvição sumária.

Durante a instrução restaram inquiridas a vítima, duas testemunhas e, ao final, interrogadas as acusadas.

Vencida a etapa, as partes apresentaram desde logo suas alegações finais.

Iniciadas pela representante do Ministério Público, foi requerida a procedência da ação intentada, vez que devidamente comprovada a autoria dos fatos e materialidade delitiva.

De outra sorte, as nobres Defesas pugnaram, em apertada síntese, pela improcedência dos pedidos acusatórios.

Eis a síntese necessária.

Fundamento e decido.

Os pedidos condenatórios formulados merecem parcial procedência.

A materialidade delitiva do roubo restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/03, pelo relato da vítima perante a autoridade policial, bem como pelas ratificações promovidas em juízo.

A autoria dos fatos, diante dos elementos colhidos, tão somente recai em face da ré Samara.

Iniciadas as oitivas pela vítima Leandro, devidamente compromissado, relatou que no dia dos fatos havia ido jogar futebol. Enquanto aguardava, afirma que um rapaz encapuzado lhe rendeu e determinou a entrega da motocicleta.

Em um primeiro momento, afirma que se recusou a entregar o bem, momento em que recebeu uma "coronhada" do roubador e foi retirado - à força - do motocicleta.

Ao se levantar do solo, afirma que presenciou uma moça loira de costas já na condução de sua motocicleta, estando o roubador em sua garupa.

Questionado, afirmou que pouco tempo após conseguiu recuperar o veículo, nas mesmas condições. No mais, esclareceu não ser possível reconhecer o roubador considerando estar de capuz na face.

Seguindo, passou-se à inquirição da testemunha Jackson Emilio. Policial civil atuante e compromissado com a verdade, toda detalhada descrição do caso.

Esclareceu a testemunha que, durante seu labor, tomou conhecimento de um roubo realizado no bairro São Manoel. Tinha-se a notícia de que a vítima teria sido abordada por indivíduo do sexo masculino, sendo este auxiliado por uma mulher na condução do veículo subtraído.

Além disto, tinha-se a informação de que um veículo Fiat/Palio, na cor branca, poderia estar envolvido com o crime - situação esta trazida pela vítima diante de indicativos de populares.

Foi então registrada a ocorrência.

Se recorda, ainda, que naquela noite, uma equipe da Polícia Militar teria abordado um veículo com características idênticas àquelas passadas pela vítima. Na oportunidade, os policiais militares fizeram buscas no veículo e nada de ilícito restou localizado.

A desconfiança, entretanto, recaía sobre Sâmar e Michele, as quais se apresentaram na oportunidade para liberação do veículo pelos agentes da lei.

Além disto, esclareceu que na época dos fatos, a equipe de investigação teria entrado em contato com as rés e dito que haviam indícios de participação delas no delito, de forma que seria válida a devolução do bem à vítima. Naquele dia, se recorda que o veículo subtraído da vítima teria sido localizado próximo a um viaduto da cidade.

Intimadas às acusadas a trazer suas versões sobre os fatos, Sâmar negou a prática delitiva. Por outro lado, Michele acabou por trazer maiores detalhamentos. Disse esta que no dia dos fatos estava com Sâmar, havendo parado para utilizar o banheiro em um estabelecimento comercial. Na volta, afirma que Sâmar e outro rapaz - que estavam em sua companhia - haviam saído do local. Após algum tempo, afirma que Sâmar lhe procurou dizendo que havia "pegado" uma motocicleta. A princípio acreditava esta que o motociclo havia sido furtado por sua cunhada. Posteriormente, ficou sabendo acerca da realização do roubo, bem como de que existiam informações

sobre o veículo por elas conduzido estar envolvido com o delito. Diante dos fatos apurados, entendeu a autoridade policial pelo indiciamento e posterior conclusão dos trabalhos investigativos. Passou-se, por fim, ao interrogatório das acusadas. Iniciadas as oitivas pela ré Sâmara, devidamente advertida de seu direito constitucional ao silêncio, negou a prática delitiva. afirmou que no dia dos fatos havia vindo para a cidade receber um dinheiro. Como não possuía habilitação para condução de veículo automotor, solicitou que Michele fosse em sua companhia. Recebido os valores havidos em seu favor, afirma que retornavam, momento em que Michele estacionou para utilizar o banheiro em um comércio. Após, deixaram o local e foram embora. Retornando para residência de Michele, afirma que esta lá permaneceu. Assumiu, então, novamente a condução do veículo e foi até a casa de sua sogra. Posteriormente, quando buscava retornar para sua residência, foi abordada pelos policiais militares. Como não possuía carteira de habilitação, afirma que os milicianos exigiram que uma pessoa habilitada se apresentasse para retirada do veículo. E assim o fez, chamando um parente seu. Posteriormente a este dia, afirma que foi chamada na Delegacia de Policia para depoimentos. Por fim, questionada, afirmou que não tinha interesse em comprar motocicletas, bem como não se fez acompanhada - naquele dia - por outra pessoa distinta de Michele. Passou-se, então, ao interrogatório de Michele. Anteriormente à transcrição da versão trazida pela ré, verifica-se que durante a solenidade, a acusada modificou substancialmente sua versão, buscando esta, a todo custo, a evitar a responsabilização de Sâmara pelo ocorrido. Vejamos. Interrogada, Michele afirmou não ter envolvimento com os fatos. Disse que no dia seguinte ao roubo, teria sido comunicada por Antonio (Policial Civil à época dos fatos) dizendo sobre a prática criminosa, bem de que ela teria utilizado o banheiro de um comércio no bairro São Manoel - proximidade dos fatos - havendo sido reconhecida pelo sistema de monitoramento havido no local. Disse, também, que sabia que Sâmara havia sido abordada deixando a cidade no dia dos fatos. afirmou, então haver explicado a situação para o Policial. Disse que acabou por acompanhar Sâmara no recebimento de valores no bairro Jundiaquara. Quando retornavam à região central, afirma que parou para usar o banheiro no bairro São Manoel. Depois de usar o banheiro, afirma que Sâmara solicitou que lhe deixasse próximo ao posto "Bravus", podendo ela ficar com o carro. Assim o fez. Deixou Sâmara e foi para casa - na condução do veículo de Sâmara. Passado algum tempo, afirma que Sâmara chegou em sua residência, pegou o carro e foi embora. Logo após, recebeu ligação de Sâmara que havia sido abordada pela polícia e que precisava de sua ajuda para liberação do veículo. Questionada sobre as contradições trazidas por ela neste momento em relação à versão dada à autoridade policial, modificou radicalmente suas declarações. afirmou que no dia dos fatos se fazia acompanhada de Sâmara e outro indivíduo, os quais teriam ficado no local informado. Ademais, questionada sobre a motocicleta mencionada em depoimento policial, afirmou Michele não se recordar bem. Segundos após, afirmou que Sâmara estaria no local para adquirir uma motocicleta, considerando que o automóvel (Fiat Palio) pertenceria à genitora daquela, a quem estaria "regulando" o uso do veículo.

Pois bem.

Em que pese a negativa das acusadas, verifica-se que o conjunto probatório acostado aos autos se mostra amplamente suficiente para demonstrar a prática delitiva trazida na exordial acusatória, bem como para imputar a responsabilidade criminal - com exclusividade - a ré Sâmara.

Senão vejamos.

Durante a instrução processual, restou nitidamente percebido que as acusadas, em suas inquirições perante esta Magistrada, buscaram - a todo custo - esquivar da responsabilidade criminal que apontava em face de Samara.

Sobre o tema, tem-se que Michele, interrogada, modificou consideravelmente, em momento inicial, sua versão trazida à autoridade policial.

Na oportunidade que inquirida em solo policial, Michele foi enfática em afirmar que no dia dos fatos, após Samara ter deixado o local dos fatos na companhia de outro sujeito, teria esta retornado algum tempo após afirmado que havia "pegado" uma motocicleta.

Além disto, imperioso se faz considerar que a ré, ainda em seu interrogatório, embora tenha negado algumas perguntas sobre o tema, acabou por indicar a veracidade de seu relato perante a autoridade policial, confirmando, ao contrário do quanto apresentado pela corré, que Samara estava - de fato - na companhia de um indivíduo. Percebe-se, desta forma, que Samara traz versão nitidamente fantasiosa e que não retrata a veracidade do acontecido, não sendo confirmada sequer por sua cunhada. Note-se, também, a descrição apresentada pela testemunha Jackson.

Na oportunidade que inquirido, o depoente foi enfático em afirmar que no dia seguinte aos fatos, a equipe de investigação teria encontrado em contato com as rés e dito acerca da existência de indícios em seus desfavores, recomendando-se a devolução do bem subtraído.

E assim o fizeram, de modo a comprovar, satisfatoriamente, que estavam na posse do bem subtraído, posse esta que apenas se justificaria com a autoria da subtração. Percebe-se, portanto, que toda descrição apresentada pela ré Michele sobre Samara haver comentado estar na posse da motocicleta era verdadeira.

Nota-se, também, que a subtração referida por Michele - que a princípio acreditava ter ocorrido mediante furto - se faz associada com o roubo da vítima Leandro, seja em razão da devolução do bem correto, seja em virtude de incidir no veículo conduzido pelas rés a participação no delito.

Se assim o é, fatalmente se mostra possível concluir que a ré Samara, no dia dos fatos, acompanhada de terceira pessoa, teria rendido a vítima e promovido a subtração do veículo.

Note-se, por fim, que embora se faça existentes elementos que demonstrem o auxílio de Michele no delito - deixando a ré Samara e terceiro indivíduo na localidade que ocorre o roubo, fato é que não se revela seguro atestar, com máxima certeza, que esta tinha conhecimento da prática ilícita que ali se desenvolveria. Desprovida a ação do animo da requerida, nenhuma responsabilidade a ela pode ser apontada. Assim, diante do apresentado, uma vez comprovada a prática delitiva, bem como evidenciada a responsabilidade criminal da ré Samara, de rigor a parcial procedência dos pedidos condenatórios formulados.

Passo a dosimetria da pena correlata.

Em análise aos critérios objetivos e subjetivos trazidos no artigo 59 do Código Penal, verifico inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados, razão pela qual fixo a pena em patamar mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda etapa, verifico inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual inalterada a reprimenda.

Por fim, na terceira e última etapa, verifico inexistentes causas de diminuição de pena. Por outro lado, tem-se que o delito restou praticado mediante concursos de agentes. Se assim o é, imperioso o acréscimo previsto no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal. Acresço, portanto, a reprimenda em 1/3, perfazendo 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

No que diz respeito à pena de multa, ante a inexistência de circunstâncias judiciais em seu desfavor, fixo o número de dias-multa no patamar mínimo, qual seja, 10 (dez) dias-multa. Quanto ao valor do dia-multa, à míngua de melhores esclarecimentos acerca das condições econômicas dos réus, extraíndo-se dos autos não gozarem de padrão de vida elevado, fixo em 1/30 do salário mínimo nacional vigente, com atualização monetária desde o fato criminoso (adoção do critério

bifásico para fixação da pena de multa).

Diante do quantum da reprimenda fixada, bem como considerando que o delito restou praticado mediante violência e grave ameaça, razão pela qual impossibilitada a concessão das benesses previstas nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, entendo por necessária a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena imposta.

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado SAMARA DE SOUSA PEREIRA, devidamente qualificada nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao delito do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Além disto o faço para ABSOLVER a ré MICHELE FERNANDA CAMARGO, qualificada nos autos, da imputação contida na exordial acusatória, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Providenciem-se as comunicações necessárias.

Sendo o acusado assistido por defensor dativo, arbitro seus honorários proporcionais, conforme tabela do convênio OAB/Defensoria. Expeça-se a respectiva certidão, se o caso.

Custas ex lege.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA